

△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	원가계산 제비율(산업안전보건관리비) 적용 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△사무소는 △△△, △△△ 지구 등 탐방객의 증가로 인해 탐방로에 설치된 목재데크 노후화와 탐방객 답압에 의한 탐방로 훼손 심화, 강설·강우에 의한 노면 유실 및 침식 등 훼손된 탐방로를 자연친화적으로 복구하고 안전시설물을 정비·설치하여 탐방객 안전사고 예방 및 편의기능 향상과 공원 이미지 개선을 추구하고자 “2025년 △△△△△△△ 훼손탐방로 정비공사” 사업을 2025년 6월 16일날 착공하여 2025년 11월 7일날 준공하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

고용노동부에서는 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 「산업안전보건법」을 제정·운영

중에 있으며, 「산업안전보건법」 제72조, 같은 법 시행령 제59조 및 제60조와 같은 법 시행규칙 제89조에 따라 건설업의 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준을 정함을 목적으로 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」을 고시하였다.

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2025-11호, 시행 2025.2.12.)」 제3조(적용범위)에 따르면 이 고시는 법(산업안전보건법) 제2조 제11호의 건설공사 중 총 공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용하며, 같은 고시 제4조 (계상의무 및 기준)제1항에 따라 발주자가 도급계약 체결을 위한 원가 계산에 의한 예정가격을 작성하거나 자기 공사자가 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 다음 각 호에 따라 산정한 금액 이상의 안전보건관리비를 계상하여야 한다.

다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작·납품되는 경우에는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함하여 산출한 산업안전보건관리비와 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에서 제외하고 산출한 산업안전보건관리비의 1.2배에 해당하는 값을 비교하여 그 중에 작은 값 이상의 금액으로 계산한다.

1. 대상액이 5억원 미만* 또는 50억원 이상일 경우에는 대상액에 [별표 1] “공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상 기준표” 에서 정한 비율을 곱한 금액
2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 [별표 1] “공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상 기준표” 에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

[표 1] 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상 기준표

구 분 공사종류	대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)	대상액 5억원 이상 50억원 미만인 경우		대상액 50억원 이상인 경우 적용 비율(%)	영 별표5에 따른 보건관리자 선임 대상 건설공사의 적용비율(%)
		적용비율 (%)	기초액		
건축공사	3.11%	2.28%	4,325,000원	2.37%	2.64%
토목공사	3.15%	2.53%	3,300,000원	2.60%	2.73%
중건설공사	3.64%	3.05%	2,975,000원	3.11%	3.39%
특수건설공사	2.07%	1.59%	2,450,000원	1.64%	1.78%

※ 자료: 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2025-11호, 시행 2025.2.12.)」 일부 발췌

[표 2] 2025년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 건설업 분류

구 분	건설업 분류	비고
건축공사	「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제1호 '나'목, 제2호의 전문공사로서 건축물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사	
토목공사	「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제1호 '가'목, '라'목, 제2호의 전문공사로서 건축공사 외의 시설물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사	
중건설공사	「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 해당공사 중 다음과 같은 공사 및 이와 함께 부대하여 현장 내에서 행하는 공사 - 고제방 댐 공사, 화력·수력·원자력·열병합 발전시설, 터널신설공사 등	
특수건설공사	「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제1호 '마'목로서 시행규칙(별표3)에서 구분한 조경공사	

※ 자료: (2025.1.1. 입찰공고분부터 적용) 2025년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 일부 발췌

[표 3] 산업안전관리비 산출 기준

구분	산출식	비고
도급자관급자재 미포함	$[재료비 \times 직접노무비] \times 요율 + 기초액$	
도급자관급자재 포함	$[재료비 \times 직접노무비 + 도급자관급] \times 요율 + 기초액$	비교하여 작은 금액 선택
	$[(재료비 \times 직접노무비) + 요율] \times 1.2 + 기초액$	

※ 자료: (2025.1.1. 입찰공고분부터 적용) 2025년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 일부 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 4] 2025년 △△△△△△△ 훼손탐방로 정비공사 계약 현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	공사기간	계약업체
2025년 △△△△△△△ 훼손탐방로 정비공사	348,034	2025. 6. 16. ~ 2025. 11. 7.	주식회사 △△△△△

“2025년 △△△△△△△ 훼손탐방로 정비공사” 건은 특수건설공사(조경공사)임에도 설계내역서의 산업안전보건관리비 계상 요율을 특수건설공사 요율(2.07%)이 아닌 토목공사 요율(3.15%)로 적용하여, 아래 [표 5]와 같이 공사비 3,238,967원을 과다 집행하는 결과를 초래하였다.

[표 5] 산업안전보건관리비 계상 소홀 현황(2025년 △△△△△△△ 훼손탐방로 정비공사)

(단위: 원)

구 분	사무소(부적정)	재적용(적정)	회수 예정금액
재 료 비	80,012,684	80,012,684	
직 접 노 무 비	87,599,749	87,599,749	
간 접 노 무 비	14,191,159	14,191,159	
산 출 경 비	27,775,070	27,775,070	
산 재 보 험 료	3,623,756	3,623,756	
고 용 보 험 료	1,028,088	1,028,088	
퇴직공제부금비	1,972,500	1,972,500	
산업안전보건관리비	5,999,950	3,469,577	
기 타 경 비	8,362,965	8,362,965	
일 반 관 리 비	13,833,955	13,682,132	
이 윤	14,120,124	13,857,805	
공 급 가 액	258,520,000	255,575,485	
부 가 가 치 세	25,852,000	25,557,548	
헬 기 운 반 비	46,882,800	46,882,800	
준 공 금 액	331,254,800	328,015,833	3,238,960 ※원단위 이하 절사

※ 자료: 사무소 준공금 정산 자료 재구성

따라서, △△△△△△△사무소는 과다 집행된 공사비 3,238,960원에 대해

회수가 필요하며, 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일 사안이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△사무소장)은 산업안전보건관리비 요율 적용 오류로 과다 지급된 공사비 3,238,960원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)